

2022학년도 중학교 스포츠강사 지원 계획

2022. 2.



경상남도교육청

<http://www.gne.go.kr>

[체육예술건강과]

1. 목적

- 중학교 재학 중 학생 개인별로 평생 동안 즐길 수 있는 한 가지 이상 운동을 습득해서 심신이 건강한 시민 육성
 - 학생 희망을 반영한 다양한 프로그램 운영을 위한 스포츠강사 채용
- '학교스포츠클럽 활동'을 통하여 체력을 증진하고 학업 스트레스 등에서 벗어나 '바른 인성'을 함양할 수 있도록 체육활동 확대

2. 지원 근거

- 초·중등학교 교육과정 총론(교육부 고시 제2012-14호, 제2015-74호)
- 중학교 '학교스포츠클럽 활동' 내실화 방안('12.12.7)

3. 개요

- 중학교 스포츠강사 역할 : 중학교 교육과정 내 학교스포츠클럽 활동지도
- 사업기간 : '22. 3월 ~ 12월 (34주, 방학기간 제외)
- 사업규모 : 152개 중학교 스포츠강사 배치
- 주관 : 도교육청(교육지원청), 중학교
- 사업예산 : 도교육청 자체 예산으로 운영(교육비 특별회계)
 - (강사비) 강사 1인당 수당: 시간당 30천원(세전)
 - ※ '학교스포츠클럽 활동'은 창의적 체험활동에 속하므로 해당 학교 소속 교사는 강사로 활동할 수 있으나 강사로 지급 대상에서 제외
 - (운영지원) 내실 있는 학교스포츠클럽 활동 지도를 위한 스포츠 강사 연수, 시설이용료 등 행정 지원 추진

Ⅱ 세부 추진 계획

1. 강사 선발 및 계약

□ 중학교 스포츠강사 학교단위 선발 매뉴얼 참고

※ 선발 매뉴얼에 기재된 스포츠강사 채점기준은 해당 학교장이 수정 가능하며, 수정한 채점기준은 선발 공고에 포함되어야 함

○ 교육지원청 홈페이지에 스포츠강사 채용 관련 게시판 개설 권장

□ 중학교 스포츠강사 자격 기준

1. 「국민체육진흥법 시행령」 제2조제6호에 따른 체육지도자
2. 해당 학교에 소속된 학교운동부 지도자(정규직 전환 시도는 제외)
3. 「초·중등교육법」 제21조제2항에 따른 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 교사 자격증을 가진 사람
 - 가. 중등학교 체육 과목 정교사(2급 이상) 자격증
 - 나. 체육 과목 실기교사 자격증
4. 경기단체에서 운영하는 지도자 양성과정을 마치고 자격증을 발급받은 사람으로서 5년 이상의 지도 경력이 있는 사람
5. 4년제 대학 3학년 이상 체육관련학과 재학생

※ 체육관련학과 : 체육교육과, 체육학과, 사회체육학과, 스포츠산업학과, 스포츠생리학과, 무용학과 등
6. 2년제 대학 이상 체육관련 학과 졸업(예정)자
7. 학교운영위원회(학교체육소위원회) 승인을 받은 자 ⇒ 시·도교육청 여건에 따라 자격 기준에 포함여부 결정

※ 중학교스포츠강사 중 초·중등교육법 시행령 제42조제1항에 따른 자격기준 이외에 해당하는 자(예시 참조)는 수업 보조

1. 대학(유치원의 경우에는 전문대학을 포함한다)졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자로서 담당과목과 동일 또는 유사한 과목을 전공한 자
2. 전문대학 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자로서 담당과목과 관련되는 분야에 2년 이상 실무경력이 있는 자
3. 고등학교 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는 자로서 담당과목과 관련되는 분야에 4년 이상 실무경력이 있는 자
4. 제1호 내지 제3호외의 자로서 교육감이 따로 정하는 자격기준에 해당하는 자

예시) 전문대학 졸업자로 체육과목과 관련되는 분야에 2년 미만 실무 경력자, 고등학교 졸업자로서 체육과목과 관련되는 분야에 4년 미만 실무 경력자, 대학의 체육관련학과 재학생 등

※ 중학교 자유학기 활동을 담당하는 학교스포츠클럽 활동 강사의 경우, 교원자격증을 소지한 자에 한하여 단독 수업 가능

□ 채용 제한

- 「국가공무원법」 제33조, 「교육공무원법」 제10조의3, 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 및 동법 시행령 제25조, 「아동복지법」 제29조의3 준용
 - 스포츠강사 채용 학교에서 계약 체결 시 (성)범죄 경력조회 및 아동학대 관련 범죄전력 등 확인 후 결격사유 발생 시 계약 취소
- 해당 종목단체로 통보된 비위 사실이 있는 체육지도자는 채용 제한 가능

□ 고용 주체 : 해당 학교장

※ 관련 법령: 초·중등교육법 제22조, 초·중등교육법 시행령 제42조

□ 유의사항

- 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 적용은 각 관계법령에 따름
 - ※ 관계법령 : 근로기준법(제18조, 제55조, 제60조), 국민건강보험법 시행령(제9조), 노인장기요양보험법(제7조), 국민연금법 시행령(제2조)
 - ※ 3개월 이상 근무하는 스포츠강사의 경우 고용보험법 시행령(제3조)에 따름
 - ※ 산업재해보상보험법(제37조), 산업재해보상보험법 시행령(제2조, 제35조)에 의거 출퇴근 재해 포함 산재보험 적용
- 주당 15시간 이상 근로 시 기관부담금*이 발생하며, 해당 학교에서 부담
 - * 사회보험료, 퇴직적립금, 유급 휴일(주 1회)·연차 유급휴가(월 1일) 등
- 주당 근로시간은 해당 학교에서 스포츠강사가 근로한 시간을 모두 합산하여 계산
 - ※ ‘학교스포츠클럽 활동’ 지도, 방과후학교 지도의 경우에 해당(단, 방과후학교 지도 계약을 학교장과 하지 않았을 경우는 제외)

2. 강사 운영

☐ 배치

- '학교스포츠클럽 활동'의 운영 취지에 맞게 동일시간에 다양한 종목의 클럽활동을 운영할 수 있도록 다수의 강사 배치
- 소속교의 학교운동부지도자도 스포츠강사로 활동 가능
 - ※ 학교운동부지도자가 스포츠강사로 활동할 경우 학교장과 계약 수정 체결 단, 정규직으로 전환된 학교운동부지도자는 해당하지 않음

☐ 수업 운영 가능 여부

- 중학교 자유학기 활동을 담당하는 학교스포츠클럽활동 강사의 경우, 교원자격증을 소지한 자에 한하여 단독 수업 가능
- 중학교 스포츠강사 중 초·중등교육법 시행령 제42조제1항에 따른 자격기준 이외에 해당하는 자*는 수업 보조
 - * 예) 전문대학 졸업자로 체육과목과 관련되는 분야에 2년 미만 실무 경력자, 고등학교 졸업자로서 체육과목과 관련되는 분야에 4년 미만 실무 경력자, 대학 재학생 등

☐ 유의사항

- 중학교 학교스포츠클럽 비대면-원격수업 시에도 강사비 지급 가능
- 창의적 체험활동의 동아리활동으로 편성·운영하는 '학교스포츠클럽 활동'은 담당교사를 지정하여 학교생활기록부 입력
 - ※ 학교생활기록부의 '학교스포츠클럽'-'동아리활동' 린에 시도교육청 지침에 따라 활동시간·내용 누가기록 및 특기사항 입력

3. 강사 연수

- 연수 주관 : 도교육청(교육지원청) 및 단위 학교
- 연수 대상 : '학교스포츠클럽 활동' 담당 스포츠강사 및 일반교사
- 연수 시간 : 스포츠강사(15시간 내외), 일반교사(2~4시간)
 - ※ 연수 기간 : '22. 3월 ~ 7월 중 (추후 별도 안내)
- 연수 내용 : 학교체육정책 및 스포츠클럽활동의 이해, 학교스포츠클럽을 통한 인성 지도, 학교안전교육의 이해, 성폭력 예방교육, '학교스포츠클럽 활동' 지도의 실제 등
 - ※ '학교스포츠클럽 활동'을 담당 또는 희망하는 비체육 과목 교사의 경우 「'학교스포츠클럽 활동' 지도의 실제」로 종목별 2~4시간 운영(학교별 운영 가능)

근로기준법

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "근로자"란 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자를 말한다.
2. "사용자"란 사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 말한다.
3. "근로"란 정신노동과 육체노동을 말한다.
4. "근로계약"이란 근로자가 사용자에게 근로를 제공하고 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약을 말한다.
5. "임금"이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.
6. "평균임금"이란 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 근로자가 취업한 후 3개월 미만인 경우도 이에 준한다.
7. "소정(所定)근로시간"이란 제50조, 제69조 본문 또는 「산업안전보건법」 제46조에 따른 근로시간의 범위에서 근로자와 사용자 사이에 정한 근로시간을 말한다.
8. "**단시간근로자**"란 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자를 말한다.

② 제1항제6호에 따라 산출된 금액이 그 근로자의 통상임금보다 적으면 그 통상임금액을 평균임금으로 한다.

제18조(단시간근로자의 근로조건) ① 단시간근로자의 근로조건은 그 사업장의 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 근로시간을 기준으로 산정한 비율에 따라 결정되어야 한다.

② 제1항에 따라 근로조건을 결정할 때에 기준이 되는 사항이나 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 4주 동안(4주 미만으로 근로하는 경우에는 그 기간)을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에 대하여는 제55조와 제60조를 적용하지 아니한다. <개정 2008.3.21>

제55조(휴일) 사용자는 근로자에게 1주일에 평균 1회 이상의 유급휴일을 주어야 한다.

제60조(연차 유급휴가) ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다. <개정 2012.2.1>

② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다. <개정 2012.2.1>

국민건강보험법

제6조(가입자의 종류) ① 가입자는 직장가입자와 지역가입자로 구분한다.

② 모든 사업장의 근로자 및 사용자와 공무원 및 교직원은 직장가입자가 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 제외한다.

1. 고용 기간이 1개월 미만인 일용근로자
2. 「병역법」에 따른 현역병(지원에 의하지 아니하고 임용된 하사를 포함한다), 전환복무된 사람 및 무관후보생
3. 선거에 당선되어 취임하는 공무원으로서 매월 보수 또는 보수에 준하는 급료를 받지 아니하는 사람
4. 그 밖에 사업장의 특성, 고용 형태 및 사업의 종류 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 사업장의 근로자 및 사용자와 공무원 및 교직원

국민건강보험법 시행령

제9조(직장가입자에서 제외되는 사람) 법 제6조제2항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업장의 근로자 및 사용자와 공무원 및 교직원"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

1. 비상근 근로자 또는 1개월 동안의 소정(所定)근로시간이 60시간 미만인 단시간근로자
2. 비상근 교직원 또는 1개월 동안의 소정근로시간이 60시간 미만인 시간제공무원 및 교직원

노인장기요양보험법

제7조(장기요양보험) ① 장기요양보험사업은 보건복지부장관이 관장한다.

② 장기요양보험사업의 보험자는 공단으로 한다.

③ 장기요양보험의 가입자(이하 "장기요양보험가입자"라 한다)는 「국민건강보험법」 제5조 및 제109조에 따른 가입자로 한다. <개정 2011.12.31>

고용보험법

제10조(적용 제외 근로자) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 이 법을 적용하지 아니한다.
<개정 2008. 3. 21., 2012. 12. 11., 2013. 6. 4., 2019. 1. 15.>

1. 삭제 <2019. 1. 15.>
 2. 소정(所定)근로시간이 대통령령으로 정하는 시간 미만인 자
 3. 「국가공무원법」과 「지방공무원법」에 따른 공무원. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 별정직공무원, 「국가공무원법」 제26조의5 및 「지방공무원법」 제25조의5에 따른 임기제공무원의 경우는 본인의 의사에 따라 고용보험(제4장에 한한다)에 가입할 수 있다.
 4. 「사립학교교직원 연금법」의 적용을 받는 자
 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자
- ② 65세 이후에 고용(65세 전부터 피보험 자격을 유지하던 사람이 65세 이후에 계속하여 고용된 경우는 제외한다)되거나 자영업을 개시한 사람에게는 제4장 및 제5장을 적용하지 아니한다. <신설 2019. 1. 15.>

고용보험법 시행령

제3조(적용 제외 근로자) ① 법 제10조제2호에서 "소정근로시간이 대통령령으로 정하는 시간 미만인 자"란 1개월간 소정근로시간이 60시간 미만인 자(1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 자를 포함한다)를 말한다. 다만, 3개월 이상 계속하여 근로를 제공하는 자와 법 제2조제6호에 따른 일용근로자(이하 "일용근로자"라 한다)는 제외한다. <개정 2018. 7. 3.>

국민연금법 시행령

제2조(근로자에서 제외되는 사람) 「국민연금법」(이하 "법"이라 한다) 제3조제1항제1호 단서에 따라 근로자에서 제외되는 사람은 다음과 같다. <개정 2010. 8. 17., 2015. 6. 30., 2018. 7. 31.>

1. 일용근로자나 1개월 미만의 기한을 정하여 사용되는 근로자. 다만, 1개월 이상 계속 사용되면서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람은 근로자에 포함된다.
가. 「건설산업기본법」 제2조제4호 각 목 외의 부분 본문에 따른 건설공사의 사업장 등 보건복지부장관이 정하여 고시하는 사업장에서 사용되는 경우: 1개월 동안의 근로일수가 8일 이상인 사람
나. 가목 외의 사업장에서 사용되는 경우: 1개월 동안의 근로일수가 8일 이상이거나 1개월 동안의 근로시간이 60시간 이상인 사람
2. 소재지가 일정하지 아니한 사업장에 종사하는 근로자
3. 법인의 이사 중 제3조제1항제2호에 따른 소득이 없는 사람
4. 1개월 동안의 소정근로시간이 60시간 미만인 단시간근로자. 다만, 해당 단시간근로자 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람은 근로자에 포함된다.

- 가. 생업을 목적으로 3개월 이상 계속하여 근로를 제공하는 사람으로서 「고등교육법 시행령」 제7조제3호에 따른 시간강사
- 나. 생업을 목적으로 3개월 이상 계속하여 근로를 제공하는 사람으로서 사용자의 동의를 받아 근로자로 적용되기를 희망하는 사람
- 다. 둘 이상 사업장에 근로를 제공하면서 각 사업장의 1개월 소정근로시간의 합이 60시간 이상인 사람으로서 1개월 소정근로시간이 60시간 미만인 사업장에서 근로자로 적용되기를 희망하는 사람

산업재해보상보험법

제37조(업무상의 재해의 인정 기준) ① 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 부상·질병 또는 장애가 발생하거나 사망하면 업무상의 재해로 본다. 다만, 업무와 재해 사이에 상당인과관계(相當因果關係)가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2010. 1. 27., 2017. 10. 24., 2019. 1. 15.>

1. 업무상 사고

- 가. 근로자가 근로계약에 따른 업무나 그에 따르는 행위를 하던 중 발생한 사고
- 나. 사업주가 제공한 시설물 등을 이용하던 중 그 시설물 등의 결함이나 관리소홀로 발생한 사고
- 다. 삭제 <2017. 10. 24.>
- 라. 사업주가 주관하거나 사업주의 지시에 따라 참여한 행사나 행사준비 중에 발생한 사고
- 마. 휴게시간 중 사업주의 지배관리하에 있다고 볼 수 있는 행위로 발생한 사고
- 바. 그 밖에 업무와 관련하여 발생한 사고

2. 업무상 질병

- 가. 업무수행 과정에서 물리적 인자(因子), 화학물질, 분진, 병원체, 신체에 부담을 주는 업무 등 근로자의 건강에 장애를 일으킬 수 있는 요인을 취급하거나 그에 노출되어 발생한 질병
- 나. 업무상 부상이 원인이 되어 발생한 질병
- 다. 「근로기준법」 제76조의2에 따른 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 업무상 정신적 스트레스가 원인이 되어 발생한 질병
- 라. 그 밖에 업무와 관련하여 발생한 질병

3. 출퇴근 재해

- 가. 사업주가 제공한 교통수단이나 그에 준하는 교통수단을 이용하는 등 사업주의 지배관리하에서 출퇴근하는 중 발생한 사고
- 나. 그 밖에 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 사고

② 근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 부상·질병·장애 또는 사망은 업무상의 재해로 보지 아니한다. 다만, 그 부상·질병·장애 또는 사망이 정상적인 인식능력 등이 뚜렷하게 저하된 상태에서 한 행위로 발생한 경우로서 대통령령으로 정하는 사유가 있으면 업무상의 재해로 본다.

③ 제1항제3호나목의 사고 중에서 출퇴근 경로 이탈 또는 중단이 있는 경우에는 해당 이탈 또는 중단 중의 사고 및 그 후의 이동 중의 사고에 대하여는 출퇴근 재해로 보지 아니한다. 다만, **이탈 또는 중단이 일상생활에 필요한 행위로서 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 출퇴근 재해로 본다.** <신설 2017. 10. 24.>

④ 출퇴근 경로와 방법이 일정하지 아니한 직종으로 대통령령으로 정하는 경우에는 제1항제3호나목에 따른 출퇴근 재해를 적용하지 아니한다. <신설 2017. 10. 24.>

⑤ 업무상의 재해의 구체적인 인정 기준은 대통령령으로 정한다. <개정 2017. 10. 24.>

산업재해보상보험법 시행령

제2조(법의 적용 제외 사업) ① 「산업재해보상보험법」(이하 "법"이라 한다) 제6조 단서에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 또는 사업장(이하 "사업"이라 한다)을 말한다. <개정 2008. 8. 7., 2010. 3. 26., 2015. 4. 14., 2018. 9. 18.>

- 1. 「공무원 재해보상법」 또는 「군인연금법」에 따라 재해보상이 되는 사업. 다만, 「공무원 재해보상법」 제60조에 따라 순직유족급여 또는 위험직무순직유족급여에 관한 규정을 적용받는 경우는 제외한다.
- 2. 「선원법」, 「어선원 및 어선 재해보상보험법」 또는 「사립학교교직원 연금법」에 따라 재해보상이 되는 사업

3. 삭제 <2017. 12. 26.>
4. 가구내 고용활동
5. 삭제 <2017. 12. 26.>
6. 농업, 임업(벌목업은 제외한다), 어업 및 수렵업 중 법인이 아닌 자의 사업으로서 상시근로자 수가 5명 미만인 사업
- ② 제1항 각 호의 사업의 범위에 관하여 이 영에 특별한 규정이 없으면 「통계법」에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류표(이하 "한국표준산업분류표"라 한다)에 따른다. <개정 2017. 12. 26.>
- ③ 삭제 <2017. 12. 26.>

제35조(출퇴근 중의 사고) ① 근로자가 출퇴근하던 중에 발생한 사고가 다음 각 호의 요건에 모두 해당하면 법 제37조제1항제3호가목에 따른 출퇴근 재해로 본다.

1. 사업주가 출퇴근용으로 제공한 교통수단이나 사업주가 제공한 것으로 볼 수 있는 교통수단을 이용하던 중에 사고가 발생하였을 것
2. 출퇴근용으로 이용한 교통수단의 관리 또는 이용권이 근로자측의 전속적 권한에 속하지 아니하였을 것
- ② 법 제37조제3항 단서에서 "일상생활에 필요한 행위로서 대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 1. 일상생활에 필요한 용품을 구입하는 행위
 2. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교 또는 「직업교육훈련 촉진법」 제2조에 따른 직업교육훈련기관에서 직업능력 개발향상에 기여할 수 있는 교육이나 훈련 등을 받는 행위
 3. 선거권이나 국민투표권의 행사
 4. 근로자가 사실상 보호하고 있는 아동 또는 장애인을 보육기관 또는 교육기관에 데려주거나 해당 기관으로부터 데려오는 행위
 5. 의료기관 또는 보건소에서 질병의 치료나 예방을 목적으로 진료를 받는 행위
 6. 근로자의 돌봄이 필요한 가족 중 의료기관 등에서 요양 중인 가족을 돌보는 행위
 7. 제1호부터 제6호까지의 규정에 준하는 행위로서 고용노동부장관이 일상생활에 필요한 행위라고 인정하는 행위